



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעים		
1	פלג רונן	
2	חג'ג' רות (נמחקה)	
3	יחזקאל אליהו (נמחק)	
4	מדזר שמואל (נמחק)	
5	דיאמנט גולדה	
6	בלוש ברק רני	
7	בלוש ענת	
8	מעין שאול	
9	מעין עדנה	
	כולם באמצעות ב"כ: עו"ד גור מורן	
	דרך בגין מנחם 7, רמת גן	
	טל': 0526435364	

נגד

נתבעים		
1	ברק אסתר	
2	ברק אבי אברהם	
3	רוט רף נחמה	
4	רוט רף אברהם	
5	שורץ אלון	
6	שורץ טלי	
7	בר עפר	
8	בר תמר	
9	אילוטוביץ גיל	
10	אילוטוביץ סמדר פרי	
11	עצמון עדה יוליאנה	
12	עצמון עפר	
13	ברזין סופיה	
	כולם באמצעות ב"כ: עו"ד אריאל קאופמן	
	הארבעה 28, תל אביב - יפו	



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/336/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק דין

א.

כללי

1. עסקינן בבית משותף המצוי ברח' רימלט 16, רמת-גן והידוע גם כגוש 6186 חלקה 679 (להלן: "**הבית המשותף**", או "**הבית**").
2. עניינה של התביעה הוא רצונם של התובעים שהם בעלים של 4 מדירות הבית, להכריז כי לא היה בידי הנתבעים (שהם בעלים של 6 דירות בבית וממגישי הבקשה להיתר בניה) את הרוב הדרוש לביצוע בניה לשם הרחבת דירותיהם, כנדרש על פי התקנון המוסכם של הבית.
3. הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית משותף לפי הפירוט הבא:

תובעים

- תובע 1**, רונן פלג, מחזיק במחצית זכויות הבעלות בתת חלקה 54;
- תובעת 5**, דיאמנט גולדה, היא בעלים של תת חלקה 18;
- תובעים 6,7**, בלוש ברק וענת, הם בעלים במשותף של תת חלקה 58;
- תובעים 8,9**, מעיין שאול ועדנה, הם בעלים במשותף של תת חלקה 59;

נתבעים

- נתבעים 1,2**, אסתר ואבי ברק, הם בעלים במשותף של תת חלקה 66;
- נתבעים 3,4**, רוט נחמה ואברהם, הם בעלים במשותף של תת חלקה 70;
- נתבעים 5,6**, שורץ אלון וטלי, הם בעלים במשותף של תת חלקה 67;
- נתבעים 7,8**, בר עפר ותמר, הם בעלים במשותף של תת חלקה 63;
- נתבעים 9,10**, אילוטוביץ גיל וסמדר, הם בעלים במשותף של תת חלקה 74;
- נתבעים 11,12**, עצמון עדה ועפר, הם בעלים במשותף של תת חלקה 73;
- נתבעת 13**, ברזין סופיה, היא בעלים של תת חלקה 62;
4. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד הכולל שני אגפים וסה"כ 167 דירות לפי החלוקה הבאה: אגף 1- כולל 81 יחידות ואילו אגף 2 כולל 86 יחידות (הצדדים הם בעלי דירות באגף מספר 1).

לבית קיים תקנון מוסכם רשום מיום 16.8.2018 (להלן: "**התקנון**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. למעשה, העבודות נושא הליך זה הן הרחבת מרפסות באמצעות סגירת חללים קיימים בקומות 16-19 (בהן מצויות דירות הנתבעים); נכון למועד זה כל דירות הנתבעים, למעט דירת הנתבעת 13, כבר ביצעו את עבודות ההרחבה וזאת כפי שיובהר בפרק מהלך הדיון.

6. התובעים טוענים בתביעתם כי מאחר והנתבעים לא קיבלו הסכמה פוזיטיבית מהתובעים בפרט ומיתר בעלי הזכויות בבית, יש ליתן צו הריסה וביטול היתר הבניה ביחס לתתי-חלקות 63, 66, 67, 70, 73, 74 וצו מניעה קבוע ביחס לתת-חלקה 62.

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעים

7. הבית מושא ההליך נבנה על פי היתר בניה בשנת 2007 וקיימות בו מרפסות שהוקמו כמקשה אחת עם הקמת הבית, משכך, הנתבעים כבר ניצלו את זכותם להקמת שטחי המרפסות מכוח תכנית בת תוקף. בנסיבות אלו, על מנת להגדיל את שטחי המרפסות (שלא נכללות עוד בסל הזכויות) פנו הנתבעים בבקשה לקבלת זכויות נוספות לשם הרחבת מרפסותיהם על חשבון שטחים עודפים באמצעות ההקלה הקבועה בסעיף 149 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 באמצעות ניוד שטחים עיקריים משטחי ממ"ד.

8. סעיף 71א לחוק המקרקעין (להלן: "**חוק המקרקעין**" או "**החוק**") שהוסף כתיקון 18 לחוק המקרקעין מפנה לפרק ג' לחוק התכנון והבניה המגדיר את סוגי התכניות (ארצית, מחוזית, מקומית, מפורטת, מיוחדת). הבקשה להיתר שהגישו הנתבעים הינה הרחבת מרפסות קיימות על ידי ניוד שטחים עיקריים של ממ"דים לשטחי מרפסות עיקריים בדרך של הקלה הקבועה בסעיף 149 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. הטעם שהיה צורך ברכיב ההקלה הוא כי זכויות אלו אינן מותרות עפ"י תוכנית בת תוקף.

9. האקט הקנייני בו נקטו הנתבעים אינו חוסה תחת פרק ג' לחוק התכנון והבניה, ומכאן שתיקון 18 לחוק המקרקעין, בו נקבע רוב מופחת של הסכמות לצורך הרחבת דירה, אינו מאפשר את הפחתת ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מאת בעלי הדירות מ-100% ל-75%, כפי שנקבע בתיקון, ועל כן על הנתבעים להוכיח כי באמתחתם הסכמת כל הדירות שבאגף 1.

10. במסגרת הבקשה להיתר, הנתבעים תלו יהבם בחתימה כללית ובלתי מחייבת של חברת "נווה גד" משנת 2015 (הקבלן שהקים את הפרויקט), ברם, זו בינתיים העבירה את זכויותיה בדירות לידי בעלי הזכויות באגף הרלוונטי ועל כן אין לסמוך על חתימתה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. מכל מקום, תיקון 18 לחוק המקרקעין הינו חריג לכלל שבסעיף 62 לחוק ואין ליישמו בענייננו או, למצער, יש לפרשו בצמצום ולכן על הנתבעים היה לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות באגף הרלבנטי.

12. הוועדה המקומית שדנה בבקשה ונתנה היתר, לא דנה בסוגיות קנייניות והיא הסתפקה ב"תימוכין קנייניים" בלבד.

13. התובעים (זולת התובעת 5), הגישו שני עררים על החלטות הוועדה המקומית אשר אישרה את הבקשה להיתר ודחתה את התנגדויותיהם ואף הגישו עתירה מנהלית (עת"מ 6530-05-20) לפני בית המשפט המחוזי על החלטת ועדת הערר.

14. הנתבעת 13, שהיא הבעלים של תת-חלקה 62, טרם הרחיבה את מרפסת דירתה, ומשכך, מבוקש ליתן צו מניעה קבוע המורה לה להימנע מביצועה.

15. התובעים 1-9 (למעט התובעים 2,3,4 אשר נמחקו לבקשתם מן ההליך) מעולם לא חתמו לנתבעים על הבקשה להיתר בניה.

בידי הנתבעים הסכמת 8 דירות המהוות 10% מבעלי הזכויות בבית המשותף, בלבד.

16. לבית המשותף תקנון מוסכם הקובע כי הקירות החיצוניים של הבית של כל אגף יהיו רכוש משותף של האגף הרלבנטי.

כמו-כן, סעיף 4.20 לתקנון, קובע כי אין לבצע שינויים חיצוניים שיש בהם כדי לפגוע בחזותו.

עוד קובע התקנון, כי תנאי להרחבת דירה יהא קבלת החלטת הרוב הדרוש על פי החוק, וכי לעניין זה, כל אגף בבית יעמוד בפני עצמו ואין צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות באגפים האחרים.

17. לאור המקובץ, התבקש לקבל את התביעה וליתן צו הריסה וביטול היתר בניה מספר 2020134 וזאת ביחס לתתי-חלקות 63, 66, 67, 70, 74 ו-73 וצו מניעה קבוע ביחס לתת-חלקה 62, הם דירות הנתבעים להליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טענות הנתבעים

18. התביעה נעדרת עילה משום שכתב התביעה אינו מפרט כלל מהי "הפגיעה המהותית" בתובעים או בזכויותיהם כתוצאה מהרחבת המרפסות מושא כתב התביעה ועל כן דין התביעה להידחות.

19. חרף העובדה שאין פגיעה בזכויות התובעים, במשך שנים ארוכות עושים התובעים כל שאלל ידם כדי למנוע מהנתבעים לממש את זכויותיהם לביצוע העבודות.

20. המדובר בתביעה קנטרנית המהווה שימוש חסר תום לב בהליכי משפט.

21. הנתבעים ביצעו את העבודות לאחר קבלת כל האישורים כדין, הן בפן התכנוני (לאחר קבלת היתר בניה כדין) והן בפן הקנייני, לנוכח הסכמת הרוב הדרוש בחוק.

22. התובעת 2 לא נתנה את הסכמתה לתביעה והיא שורבבה אליה על מנת לשוות לה "נפח" מדומה.

23. במסגרת כתב התביעה, מערבבים התובעים "מין בשאינו מינו", תוך שהם מתבססים על טענות תכנוניות שהוכרעו על ידי מוסדות התכנון ואף ע"י ביהמ"ש המחוזי במסגרת העתירה המנהלית.

24. בידי הנתבעים קיימת הסכמה כדין המבוססת על החלטה וחתימות 100% מבעלי הזכויות במקרקעין במועדים הרלוונטיים. לא זו אף זו, אין בביצוע העבודות כדי לפגוע בתובעים או בזכויותיהם בכל צורה שהיא, ומתן ההיתר וביצוע העבודות אינו סותר או נוגד את הוראות התקנון המוסכם.

25. במהלך שנת 2008 רכשו הנתבעים את דירותיהם בפרויקט מהמוכרות ומבעלות הזכויות במקרקעין באותם הזמנים: חברת "נווה גד בניין ופיתוח בע"מ" וחברת "אוסף מרום נווה בע"מ" (להלן: "**הקבלנים**"). במסגרת ההתקשרות עם הקבלנים ובעידודם, בוצעו ע"י הנתבעים העבודות להרחבת המרפסות ובוצעו בדירות שיפורים הכוללים תוספות תשתית קונסטרוקטיבית כהכנה להרחבת המרפסות, לרבות השלמת המעקה החיצוני לכל רוחב הבית. בגין תוספות אלו שילמו הנתבעים לקבלנים עשרות אלפי שקלים.

שינוי המרפסות, כפי שביצעו הנתבעים, בוצע בפועל על ידי הקבלנים בכל יתר הבתים בפרויקט כחלק אינהרנטי מהדירות שנמכרו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עקב שינוי רגולטורי לא ניתן היה באותו שלב להשלים את הבניה כפי שהושלמה ביתר הבתים, ועל כן, בוצעו רק עבודות הכנה ותשתית (לצורך הרחבת המרפסות לאחר קבלת היתר כדין).

26. הקבלנים, שהיו בעלי 100% מהזכויות במקרקעין, קיבלו החלטה בדבר הרחבת המרפסות של הנתבעים וחתמו על הבקשה להיתר הראשונה לביצוע העבודות הנ"ל עוד בשנת 2013.

27. צו רישום הבית המשותף ניתן ביום 16.8.2018 ורישום הבעלות בדירות ע"ש הרוכשים ובהם התובעים נעשה רק לאחריו במהלך שנת 2019, שנים לאחר הגשת הבקשות להיתרים ולאחר קבלת החלטת הקבלנים הזכויות וחתמתם על הבקשה להיתר ולאחר שכבר ניתנה החלטה מכריעה של המוסד התכנוני בעניין זה.

28. טענות התובעים בעניין תקנון הבית המשותף אינן רלוונטיות, משום שהתקנון גובש ונרשם בשנת 2018 אחרי שלמעשה התקבלה ההחלטה בדבר הרחבת המרפסות באמצעות הגשת הבקשה להיתר הראשונה בשנת 2013. לחלופין, עוד בטרם הוגשו חתימות הקבלנים בעלי הזכויות במקרקעין, ניתנה לבקשה שהוגשה בשנת 2013 (להקמת מרפסות) הסכמה של למעלה מ-90% מרוכשי הדירות בפרויקט, וזאת עוד בטרם השתכללו ונרשמו זכויותיהם.

29. בידי הנתבעים חתימות של 58 דירות מתוך כל בעלי דירות באגף, ובנוסף, נשלחו הודעות כדין ל-18 בעלי דירות נוספים אשר לא התנגדו לבקשה, ומכאן שבידי הנתבעים מצוי רוב של למעלה מ-90% מבעלי הדירות, המהווה ביסוס קנייני מעבר לדרוש על פי דין. עובדות אלו נקבעו כממצא עובדתי על ידי הוועדה המקומית עת דנה בבקשה להיתר בניה.

30. בניגוד לטענות התובעים, הרוב מקרב בעלי הדירות הדרוש לביצוע העבודות הוא 75% בלבד, וטענתם של התובעים לפיה רק בתוכנית שאינה כוללת הקלה ניתן להסתפק ברוב של 75%, שגויה, שלא לומר מטעה ביודעין ונעדרת אדנים משפטיים.

31. הפסיקה קבעה כי תיקון 18 לחוק חל על הרחבת דירה לרבות לצורך הקמת מרפסות כל עוד לא נקבע בתקנון המוסכם אחרת.

משלא קיימת הגבלה כאמור בתקנון החל על הבית, יש לדחות את טענות התובעים בעניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. העבודות הרלוונטיות אינן משנות או פוגעות במראה החיצוני של הבית. נהפוך הוא, הבית נבנה מלכתחילה עם תוספות קונסטרוקטיביות, לרבות קיר חיצוני ומעקה מורחב, כך שכל העבודות מבוצעות מאחורי הקיר הקיים ולא פוגעות כהוא זה במראהו החיצוני של הבית ועל כן יש לדחות את טענות התובעים.

33. העבודות מושא ההליך אינן משנות את זכויות הבניה או את הרכוש המשותף.

34. הבקשה והחלטות מוסדות התכנון וועדות הערר, כמו גם הוראות החוק והפסיקה הרלוונטית, מדברות בעד עצמן והמפקחת אינה מוסמכת לבטל את היתר הבניה שניתן.

35. על פי סעיף 71ג(ב) לחוק, תביעה בפני המפקחת יש להגיש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה בדבר הרחבת המרפסות. התובעים ידעו על קבלת ההחלטה לכל הפחות מיום 3.11.2015 שהוא המועד בו רשות הרישוי אישרה את הבקשה להיתר הראשונה ודחתה את ההתנגדות מטעם התובעים וזאת לאחר שקוים דיון בנוכחות התובעים (או בא כוחם) במסגרתו הוצגה הסכמת הקבלנים שהיו 100% מבעלי הזכויות במקרקעין להרחבת המרפסות. משכך, היה על התובעים להגיש את תביעתם בתוך 30 יום מיום היוודע דבר ההחלטה בדבר הרחבת המרפסות. משהדבר לא נעשה, יש לדחות את התביעה על הסף מחמת שיהוי.

36. תכלית הוראת החוק הייתה למנוע מצב אבסורדי שבו מי שלשיטתו נפגע מהחלטת בעלי הזכויות במקרקעין, "יישן" על זכויותיו, ויימנע מנקיטת פעולה כנגד אותה החלטה מה שיגרם לבעלי הזכויות מבקשי ההיתר לנזקים חמורים. לא למותר לציין, כי מוסדות התכנון השונים חזרו פעם אחר פעם על קביעותיהם כי ביחס לטענות הקנייניות על התובעים לפתוח בהליכים בפני הגורם המוסמך (קרי המפקחת על רישום מקרקעין). חרף האמור לעיל, לא פעלו הנתבעים בעניין במהלך השנים 2013-2018 והתביעה הוגשה רק בשנת 2020 בניגוד להוראות החוק.

37. אשר על כן, מבוקש לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות שנגרמו לנתבעים כתוצאה מהגשת הבקשה לצו מניעה בשיהוי ניכר ולאחר שהעבודות בוצעו כמעט במלואן, באופן שגרם לנתבעים לנזקים כספיים בסך של 14,040 ₪ לכל מרפסת.

מהלך הדיון

ג.

38. הדיון בהליך החל בפני מותב אחר (כב' המפקחת טלי להב כתוארה דאז). תחילתו בבקשה למתן צו מניעה זמני, בגדרו התבקש למנוע את עבודות הבנייה בבית המשותף,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להרחבת דירות הנתבעים באמצעות הקמת מרפסות, וזאת עד לדיון בבקשה במעמד הצדדים.

39. בהחלטה מיום 13.7.2020 ניתן צו ארעי בכפוף להפקדת ערבות בסך 10,000 ₪ והתיק נקבע לדיון במעמד הצדדים.

40. ביום 16.7.2020 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים, במסגרתו חזרו הצדדים על טענותיהם. בסיום הדיון הושגה הבנה לפיה בשל המצב המתקדם של הבניה ובשל טענה לכשלים בטיחותיים ונזקים עתידיים שיגרמו מעצירת הבניה, תימשך הבניה, קרי יושלמו המעקות, הריצוף והאיטום ללא שהדבר יהווה ויתור של המבקשים על טענותיהם. כמו כן, הוחלט על השבת הפקדון בסך של 10,000 ₪ שהופקד על ידי התובעים כערבות.

עם זאת, הובהר בהחלטה כי הבניה תבוצע על אחריותם של הנתבעים ומתוך הבנה כי ככל שבסופו של ההליך יתברר כי הבניה בוצעה שלא כדין, בהעדר תימוכין קנייניים, הרי שיכול שהכספים שהוצאו על ידי הנתבעים (המשיבים בבקשה), יהיו בבחינת כספים שהושמו על קרן הצבי.

41. דיון נוסף נקבע ליום 11.11.2020 – בסיומו קבעה כב' המפקחת להב כי המזכירות תקבע את התיק לישיבת הוכחות ונקבעו מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית.

42. עקב מינויה של הגב' להב לתפקיד שיפוטי הועבר התיק לדיון בפני, ומצאתי להמשיך הדיון בו למן השלב אליו הגיע. לפיכך, ביום 30.5.2021 התקיים בפניי דיון שמיעת הראיות. במהלך דיון זה ביקשו התובעים 2 ו-4 (חג'ג' ומדזר) למחוק את תביעתם ללא צו להוצאות ובקשתם זו נענתה. כמו כן, הודיע ב"כ התובעים כי התובע מס' 3 ביקש להימחק מההליך וזאת מבלי לפרט את נימוקיו לכך ואף תובע 3 נמחק מן התביעה.

במהלך הדיון נחקרו העדים הבאים:

מטעם התובעים: מר פרוכטמן אורי, מנהל כספים של "קבוצת ישרס" אשר בבעלותה חברת "אוסוף מרום נווה" מיזמי הפרויקט, ומר רני בלוש, תובע מס' 6, ובעל דירה בבית.

מטעם הנתבעים: מר ברק אברהם, הנתבע 2, בעל דירה בבית.

43. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב ועתה אני נדרשת להכריע בתביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. דיון והכרעה

44. השאלה העומדת בבסיס ההכרעה היא: האם היה בידי הנתבעים את הרוב הדרוש לשם הגדלת המרפסות הקיימות טרם ביצוע ההרחבה?

45. אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את הראיות ושמעתי את הצדדים ולאור ההתפתחויות שחלו בהליך מצאתי שלא לקבל את התביעה (וזאת הגם שבמועד הגשתה לא היה בידי הנתבעים הרוב הדרוש לשם ביצוע ההרחבה).

להלן נימוקי:

המסגרת הנורמטיבית

46. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר "רכוש משותף" הגדרה שיורית: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

47. סעיף 62 לחוק קובע כי: אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם."

48. אין חולק כי המרפסות (המורחבות) שתוכננו לא היו מלכתחילה חלק מן הדירות. על כן, הקמתן גורעת בהכרח מהרכוש המשותף ומחייבת את הסכמתם של בעלי הדירות וזאת אף שמדובר בבניה בחללים הסמוכים לדירות הנתבעים.

49. מאחר שמדובר בגריעה מוחלטת של זכות השימוש ברכוש המשותף הרלבנטי נדרשת, לכאורה, הסכמת כלל בעלי הדירות בבית, ברם, סעיף 71ב לחוק קובע:

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/336/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(ב) **לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.**

(ג) **בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין."**

ההדגשות אינן במקור – ד.ק.ב.

50. סעיף 71ב לחוק המקרקעין התווסף במסגרת תיקון 18 והוא נועד לאפשר שינויים ברכוש המשותף במגמה למצוא פתרונות לבעיית צפיפות המגורים בדרך של הרחבת דירות קיימות. במסגרת התיקון נקבע כי אף אם יש בכך כדי פגיעה בקניינו של בעל דירה ברכוש המשותף, הרי שההצעה בכללותה היא לתכלית ראויה ולאור מנגנון הפיצוי המפורט בסעיף 71ב(ד) לחוק אין בה פגיעה למעלה מן הנדרש (ראו דברי ההסבר להצעת החוק).

51. הביטוי "הרחבה" מוגדר בסעיף 71 א לחוק כך: **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף" ואילו הביטוי "זכויות בניה" מוגדר כך: "זכויות לבנייה בבית משותף לפי תכנית בת תוקף כמשמעותה בפרק ג' לחוק התכנון והבניה;"**

52. בע"א (מחוזי ירושלים) 190/84 **דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין**, תשמ"ה (2) 265 (1985) נקבע כי לא קיימת מניעה כי דירה תכלול גם שטח בלתי מקורה (ראו בעניין זה גם י' ויסמן, **דיני קניין- בעלות ושיתוף**, תשנ"ז עמ' 379-384). גם המלומד איזנשטיין בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי בעמ' 223 קובע:

"במונח הרחבה נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה...ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה.. התנאי הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש..."

מכאן שהקמת מרפסת וכן הרחבתה נחשבות כ"הרחבת דירה"- ראו ע"א 1415/00 **אברהם נ' אזרד** (4.7.2001 לא פורסם).

53. ככלל, מקום שמדובר בבית מורכב נדרש מבקש ההרחבה להשיג את ההסכמות ברוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית כולו, אלא אם כן נקבעה בתקנון הוראה אחרת (ראו גם נימוקי בהחלטתי בתיק 4/48/2018 **חסידוב נ' מנדלסון** (נבו, 13.02.2022)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. אבחן להלן את התקנון המוסכם שנרשם לבית בראי האמור לעיל.

55. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם המפריד את הבית לאגפים ואף מגדיר כי חלקי הרכוש המשותף המצויים בתחומי כל אגף (המסומנים בתשריט הבית המשותף) יוצמדו לדירות שבאותו אגף והחזקתם וניהולם יהיו נפרדים (להלן: "התקנון").

56. סעיף 4.21 לתקנון החל על הבית קובע:

" על אף האמור בתקנון זה או בתקנון המצוי, בעלי הדירות יהיו רשאים להרחיב את דירתם ו/או להחליט על חלוקת זכויות בנייה, בהתאם לתב"ע שבתוקף ולהיתר בנייה שכדין (כך במקור ד.ק.ב.) ובתנאי שנתקבלה החלטה ברוב הדרוש הקבוע בחוק. לעניין זה כל אגף בבית יעמוד בפני עצמו ויוכל לממש את זכויות הבנייה שמתייחסות לאגף שלו בלבד, ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות של האגפים האחרים, וזאת מתוך כלל זכויות הבנייה המותרות. בכל מקרה של הרחבת דירות ו/או ניצול זכויות בנייה על ידי בעלי הדירות, מובהר שהגג שיווצר מעל אגף מסוים יהווה חלק מן הרכוש המשותף של אותו אגף ובעלי הדירות של האגף לא יהיו רשאים להצמידו או חלק ממנו לדירה כלשהי...

... נוצלו זכויות בנייה כאמור בפסקה דלעיל, יהיו רשאים בעלי הדירות, באגף בו בוצעה הרחבת דירות כאמור ברישא של סעיף 4.21 לפנות למפקחת על רישום מקרקעין וזאת ללא צורך בהסכמת בעלי הדירות של האגפים האחרים בבית, ולבקש תיקון צו רישום הבית המשותף והתקנון, אשר ישקף את מצבו האמיתי של הבית המשותף לאחר תוספת הבנייה, לרבות שינוי החלקים ברכוש המשותף באופן שיתאים לשטחים לאחר תוספת הבנייה בהתאם לתקנון זה". (הדגשה שלי ד.ק.ב.)

סעיף 4.22 לתקנון מוסיף וקובע: "אין באמור בסעיף 4.21 לעיל כדי לגרוע מחובת קבלת הסכמה של בעלי הדירות של אותו אגף, מקום שטעונה הסכמה כזאת בהתאם להוראות פרק ו' לחוק"

57. מן האמור לעיל עולה כי – מקום שמדובר בחלוקת זכויות בנייה על פי תב"ע או היתר בנייה כדין לצורך הרחבת דירה, נדרשת הסכמה בשיעור שנקבע בחוק מקרב האגף הרלוונטי, קרי, הסכמת 75% מבעלי הדירות אשר שני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, כאשר רוב זה יימנה מקרב האגף הרלבנטי. אני דוחה את פרשנות התובעים לפיה נדרשת הסכמת 100% מבעלי הדירות שכן זו אינה מתיישבת עם הוראת החוק או התקנון הנוקט בביטוי "רוב" (להבדיל מהביטוי "כל").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הקלה מוגדרת בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, כ-**"הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעיף 145 בסטיה מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקום הנדון ושאינן בה משום שימוש חורג"**. ולכן, טענת התובעים כי מקום שמדובר בהקלה אין מדובר בתכנית בת תוקף אינה עולה בקנה אחד עם ההגדרה הנ"ל ותכלית החקיקה שהרי הגדרת הקלה (שאושרה) משמעה שהיא נעשית תוך סטיה מאושרת מתכנית. מכל מקום, טענה זו מקומה היה להתברר במסגרת ההליכים התכנוניים הענפים, אותם ניהלו התובעים, שבסופו של דבר- נדחו (לרבות העתירה המנהלית שהוגשה).

58. מעיון בצו הרישום עולה כי באגף הרלבנטי ישנן 81 יחידות כאשר אחת היחידות באגף (תת חלקה 1) היא "חדר טרנספורמציה", המצויה בבעלות חברת חשמל.

סעיף 5.8.1 לתקנון קובע כי **"בעלת החדר מוותרת על זכותה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של דיירי הבית המשותף בו מצוי החדר, ככל שאין מדובר בהחלטות העשויות לפגוע בזכויות החברה עפ"י האמור בתוספת זו"**.

זכויות בעלת החדר הוגדרו בהרחבה בסעיפים 5.6-5.7 לתקנון והן נוגעות בעיקר לזכות להניח כבלי חשמל אביזרים וצנרת תחת רצועת קרקע, לתחזק להוציאם ולשנותם.

עוד פורטו בתקנון זכויות בעלת החדר למעבר חופשי וגישה אל החדר ואל הפיר שבתקרתו. בענייננו, בהינתן שמדובר במרפסות בקומות 16-19 אינן סבורה כי הרחבת המרפסות עלולה לגרום לפגיעה בזכויותיה של היחידה הרלוונטית.

מכאן, שלגישתי, אין לכלול את תת חלקה 1 במסגרת ההסכמות הנדרשות לשם קבלת החלטה בדבר "הרחבת דירה", ולפיכך לצורך מניין ההסכמות מקרב אגף זה יש לראות בו ככולל 80 דירות בלבד והנתבעים יידרשו להוכיח את הסכמתם של 60 בעלי דירות בלבד (3/4x80).

59. מעיון בת/4, שהוא מכתב התנגדות מיום 2.7.13 לבקשה המקורית להיתר שמספרה 2013319, שוכנעתי כי מלכתחילה, כ-49 בעלי הדירות הגישו למוסד התכנון התנגדות לבקשה להיתר בנייה שניתן להקמת המרפסות.

בשנת 2015 נערך דיון חוזר בוועדה המקומית אך הוועדה סרבה לאשר את הבניה המבוקשת מהטעם שהיא אינה כוללת את חתימת הבעלים הרשומים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיכך בחודש יוני 2015 חתמו הקבלנים ("נווה גד" ו"אוסף") על הבקשה, תוך שהוסיפו הערה בנוסח הבא: "**חתימת נווה גד הינה בהיותה הבעלים הרשומים בלבד וכי אין בחתימת נווה גד בכדי להוות הסכמה של כלל הדיירים לבקשת הרישוי, ו/או לפגוע בזכות הדיירים או מי מהם להגיש התנגדות. לנווה גד אין אחריות תכנונית או ביצועית לעבודה נשואת בקשה זו**".

60. לאחר חתימת הקבלנים ולאחר שהתקבלה החלטת ועדת ערר מיום 3.7.2016 בדבר פרסום הקלה ("ניוד משטחי ממ"ד עיקריים לשטחי מרפסות עיקריים בקומות 16-19 בצד הצפוני של הבניין") ולאחר קבלת התנגדויות נוספות בעקבות ההקלה, הובאה הבקשה לדיון חוזר בוועדה (ראו נספח 7 לתצהיר עדותם הראשית של הנתבעים). ממסמך זה עולה כי לוועדה המקומית הוגשו חתימות (ולטעמי הכוונה להסכמות) לתכנית הבקשה להיתר בניה של 58 מתוך 80 בעלי דירות (ונשלחו הודעות ל- 18 בעלי זכויות נוספים).

61. חיזוק לכך שבפני הועדה הוצגו חתימות של 58 בעלי דירות מצאתי גם בעדותו של מר ברק אברהם (ראו עמ' 13 לפרוטוקול מיום 3.5.21 שורות 2-6).

62. בעת שהוועדה דחתה את ההתנגדויות שהוגשו ביום 11.6.17 היא ציינה מפורשות כי הבית טרם נרשם כבית משותף ובחלקה לא היו רשומות זכויות חכירה דהיינו: נכון לשנת 2017 זכויות הבעלות במקרקעין היו רשומות ע"ש נווה גד.

עוד ציינה הועדה כי **זכויות הבעלות** נרשמו על שם נווה גד שהייתה בעלת היתר הבנייה הראשון שניתן להקמת הבית והיא זו שחתמה על הבקשה להיתר (תחת הסתייגות שאין בחתימתה למנוע מן הדיירים להתנגד). האמור לעיל מלמד כי במועד הגשת הבקשה להיתר בניה והדיון בה היו "תימוכין קנייניים" מספקים לדיון בבקשה להיתר משום שלמעשה **כל הבעלים** (באותו מועד רק נווה גד היו רשומים כבעלים) חתמו עליה ובכך הביעו הסכמתם הפוזיטיבית לבניה.

אין חולק כי התובעים לא נקטו באותו שלב בשום הליך משפטי הנוגע להיבטים הקנייניים השנויים במחלוקת לשיטתם, וזאת למרות ועל אף שחתימת נווה גד הייתה מסויגת ואפשרה להם לעשות כן, וחרף העובדה שדבר הגשת הבקשה להיתר היה ידוע להם (משעה שהתנגדו למתן ההיתר). התנגדותם התמקדה בפן התכנוני בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. סעיף 125 (א) לחוק קובע כי הרישום מהווה ראייה חותכת לתוכנו, והתובעים לא הראו ראייה הסותרת אותו ומוכיחה שהם היו בעלים של הדירות או מי מהן (להבדיל מזכות אחרת) במועד הגשת הבקשה להיתר או במועד מתן ההיתר.

משכך, ולנוכח העובדה שנווה גד היו הבעלים של מלוא הזכויות בדירות באגף הרלוונטי במועד הגשת הבקשה להיתר בניה, לנוכח העובדה שהנתבעים לא יכולים היו לדעת את זהות אלו שרכשו דירות מנווד גד (לאחר שנסח הרישום לא שיקף זאת) ולנוכח העובדה שביום 3.11.15 דחתה רשות הרישום את התנגדות התובעים לבקשה להיתר, רשאים היו הנתבעים להסתמך על הסכמת הבעלים (נווה גד) במועד הרלבנטי, ועל ההיתר שניתן להם לשם הרחבת דירותיהם.

64. כפי שצוין לעיל, התובעים נמנעו מנקיטת הליכים בפן הקנייני עד שלבים מאוחרים של הבניה, והתמקדו בפן התכנוני בהגישם עררים על החלטת ועדת הרישום לאשר הבקשה להיתר להרחבת המרפסות ר"ג/6119/17 ובהמשך על החלטתה של ועדת הערר, ואף הוגשה עתירה מנהלית עת"מ (תל אביב) 6530-05-20 פלג נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן (נבו, 31.12.2020) – עתירה שנדחתה.

65. במסגרת העתירה המנהלית (שנדחתה כאמור) ציין בית המשפט המחוזי כי בפועל כבר בוצעה הבנייה ברובה המכריע באמצעות בנייה של 13 מבין 14 המרפסות, ומכאן שמדובר ב"מעשה עשוי" וכי ביחס לטענה בדבר העדר "תימוכין קנייניים" ננקט ההליך שבפניי.

66. כידוע, סמכותי העניינית קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין. משכך, אינני מוסמכת לדון בתוקפם או היעדר תוקפם של היתרי בנייה שניתנו. על פני הדברים, משהושגה הסכמת בעלי המקרקעין וכן הושגה הסכמה של 58 מתוך 60 בעלי דירות, אשר לא הייתה מחויבת המציאות שעה שהללו לא היו בעלי זכויות רשומים בעת הרלבנטית, סבורני כי היה בכך משום "תימוכין קנייניים" מספקים לצורך דיון בפני המוסד התכנוני. משכך, ולנוכח החלטת בית המשפט המחוזי אצא מנקודת הנחה כי לבניה קיים היתר בנייה כדין, ומשניתן היתר בניה חזקה כי הוא ניתן בהתאם לתב"ע.

החלטתי זו תתמקד בהיבטים הקנייניים בלבד ותבחן האם מצוי בידי הנתבעים הרוב הדרוש להרחבת דירותיהם.

67. לכאורה, במועד הגשת הבקשה להיתר בניה נתנו בעלי המקרקעין (בשלמות) את הסכמתם להרחבת הדירות. עם זאת, מאחר שלא ברור מהו המועד בו מומש היתר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבניה (ככל הנראה בסמוך לשנת 2020), מטעמי זהירות אוסיף ואבחן אם עומדת לנתבעים הסכמת הרוב הדרוש לפי החוק במועד הגשת כתב התביעה המתוקן (26.7.2020).

68. כפי שהוסבר לעיל, לפי סעיף 71 ב לחוק בתנאים מסוימים זכאי בעל דירה לבנות על הרכוש המשותף, לשם הרחבת דירתו, גם אם אין בידיו הסכמה מקרב כל בעלי הדירות בבית אלא רק מצד רוב מיוחד של בעלי הדירות. הקמת מרפסת או הרחבתה יכולים להיחשב כהרחבת דירה לאור פס"ד אזרד שאוזכר לעיל.

69. יוטעם כי לאור הוראת התקנון התובעים לא חלקו על כך שיש למנות את הרוב הדרוש מקרב האגף הרלבנטי בלבד.

לנוכח הפסיקה דלעיל, אתייחס גם אני אל הקמת המרפסות כאל הרחבת דירה אותה ניתן לבצע בהסכמה הרוב המופחת האמור בסעיף 71ב(א) לחוק, כאשר לנוכח הוראות התקנון החל על הבית (החל משנת 2018) יימנה הרוב המופחת מקרב בעלי הדירות באגף הרלוונטי, שהוא אגף 1, הכולל 80 דירות (ר' לעיל).

70. נטל ההוכחה כי בידיהם הרוב הדרוש מוטל על אלו המבקשים להרחיב הדירה (קרי: הנתבעים). יישום האמור לעיל על ענייננו מביא למסקנה כי הנתבעים נדרשים להוכיח את הסכמתם של 60 בעלי דירות. נוסף על כך, מאחר שסך הכול שיעור החלקים ברכוש המשותף באגף 1 עומד על 9244 (שהוא סיכום אריתמטי של הנתונים מתוך צו רישום הבית המשותף הנוגעים לאגף הרלבנטי לא כולל תת חלקה 1) אזי 2/3 משיעור החלקים הצמוד לדירות באגף עומד על 6,162.

ובמיושם לענייננו-

71. לשם הוכחת הסכמות ברוב הדרוש הוגש לתיק מסמך ת/1 שהוא חלק מתוך היתר הבנייה עליו חתומות חברות נווה גד בניין ופיתוח בע"מ וחברת אוסיף מרום נווה בע"מ. הנ"ל הגישו את הבקשה בהיותן הבעלים הרשומים של מלוא הזכויות בחלקה בציינן כי אין בחתימתם כדי להוות הסכמה של כלל הדיירים לבקשת הרישוי ו/או לפגוע בזכות הדיירים או מי מהם להגיש התנגדות. ובציינן כי לנווה גד אין אחריות תכנונית או ביצועית לעבודה נשוא בקשה זו.

מחקירתו של מר פרוכטמן אורי (נציג חברות אלו) עולה כי מסמך זה נחתם על ידי החברות משום שהן היו בעלי הקרקע בעת הרלוונטית, אך לא היו מעוניינים לפגוע בזכויות מי מרוכשי הדירות. חתימתם נעשתה לנוכח העובדה כי טרם נרשם בית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותף (ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 3.5.2021 שורות 18-21). מר פרוכטמן העיד כי היה מדובר ב"חתימה טכנית" משום שעדיין לא נרשם בית משותף (ראו תשובתו לשאלתי בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון בשורות 24-27). לפיכך, ומהטעם שלשיטת נווה גד ואוסיף נווה מרום בע"מ הזכויות בדירות אמנם היו רשומות על שמן אך הן נותרו בעלות החלקה רק מטעמים טכניים לאחר שכבר מכרו הזכויות בדירות לאחרים, אוסיף ואבחן אם קיימות לנתבעים גם הסכמות של רוכשי הדירות שזכותם לא השתכללה עדיין לזכות בעלות.

72. בעניין זה אני נכונה להסתמך על נספח 7 לתצהירי הנתבעים, הוא החלטת ועדת המשנה להתנגדויות בישיבה מס' 2017014 מיום 11.6.2017, המלמדת על קבלת הסכמת 58 מבין "בעלי הזכויות" (קרי: בעלי הדירות בפוטנציה) ביחס לבקשה להיתר. יש לראות בהסכמת "בעלי הזכויות" והתימתם על הבקשה להיתר הבניה כהסכמה פוזיטיבית לבניה ולמימוש זכויות הבניה.

נוסף על כך, מצאתי לקבל כראיה את הסכמתו של מר מדזר (לשעבר התובע 4) אשר הביע הסכמה מפורשת **בכתב ידו** מיום 27.5.21 להגדלת המרפסות בקומות 16 עד 19 (נושא ההליך שבפני) הגם שזו הוגשה באיחור. אציין כי מצאתי לקבל ראיה זו תוך סטיה מתקנות סדרי הדין והראיות וזאת מכוח סמכותי לפי סעיף 75 לחוק משום שמדובר בראיה החיונית לגילוי האמת ועשיית צדק. עוד אציין כי מלבד מר מדזר בחרו תובעים נוספים להימחק מן ההליך (אך אלו עשו כן ללא הנמקה).

73. בנסיבות אלו, המצטרפות לבקשתו של מר מדזר להסתלק מן התביעה, שוכנעתי כי עומדת לנתבעים כיום הסכמת 60 מבין בעלי הדירות באגף, שכן למר מדזר, כפי שעולה מסיכומי התשובה של התובעים, **קיימות שתי דירות** (ר' עמ' 4 לתגובה להודעה על הגשת חתימות שלא מן העניין).

הנה כי כן, שוכנעתי כי בידי הנתבעים נכון לשנת 2021 הסכמת בעלי הדירות ברוב הדרוש (3/4).

74. **אולם בכך לא די - עליי להוסיף ולבחון האם לדירותיהם של בעלי הדירות המסכימים צמודים גם 2/3 מהחלקים ברכוש המשותף?**

75. עיון בשיעור המונים של חלקי הרכוש המשותף של כל היחידות באגף 1 מלמד כי אלו נעים בין 105 ל- 237 (וזאת בהתעלם מחדר הטרנספורמציה ששיעור חלקיו ברכוש המשותף עומד על 43).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

76. לפיכך, אף אם אנקוט "בהנחה זהירה" לפיה כל הדירות המסכימות הן בעלות שיעור החלקים הנמוך ביותר העומד על 105 חלקים בלבד, אזי מכפלת שיעור חלקים אלו במספר הדירות המסכימות (60) מביא למסקנה כי לדירות המסכימות יחד 6,300 (60X105) חלקים, שהם **למעלה** משיעור החלקים הנדרש (6,162 – ר' סעיף 70 לעיל).

77. אשר על כן אני קובעת אפוא כי בידי הנתבעים **כיום** הרוב הדרוש לשם הרחבת דירותיהם באמצעות הקמת מרפסת על פי היתר הבניה שניתן להם, אם כי לא היה בידיהם את הרוב הדרוש בעת הגשת התביעה (שנת 2020).

78. בענייננו, הרחבת המרפסות פוגעת אמנם בזכות הבעלים של התובעים, אך זאת במידה מצומצמת ביותר, שכן מדובר בסגירת חללים הסמוכים לשטח מרפסות הנתבעים ומשכך, איש מלבדם לא יוכל לנצל את הזכות הרלוונטית (מדובר בגובה קומות 16-19). מבחינת גריעה מזכויות הבניה – ספק אם קיימת פגיעה, משום ששוכנעתי כי מדובר בניצול זכויות בניה שאינן גורעות מזכויותיהם של התובעים, שכן הן ניתנו על חשבון שטחים עיקריים בדירות הנתבעים. הבניה הרלוונטית בוצעה ברובה (למעט הנתבעת 13) והיא אינה פוגעת בחזית הבית. לפיכך, הוראה כיום על הריסת מרפסות הדירות משום שלכתחילה לא היה בידי הנתבעים הרוב הדרוש, מעוררת קושי, בפרט כאשר התובעים, כאמור, לא טענו לפגיעות מהותיות (ר' להלן) ושחלקם אף חזרו בהם מהגשת התביעה.

79. לא מצאתי כי הקמת המרפסות מהווה פגיעה מהותית בתובעים או במי מהם. התובעים לא הביאו בעניין זה כל חוות דעת המלמדת על פגיעה שכזו או על ירידת ערך דירתם בצורה משמעותית. זאת ועוד – עיון בתצהיר עדותו הראשית של מר בלוש, מטעם התובעים, מלמד כי אין בו כל התייחסות לפגיעה כלשהי בדירתו, לא כל שכן, פגיעה מהותית. די בכך כדי לדחות טענתו זו, שהרי לו היתה "פגיעה מהותית" בדירתו חזקה עליו שהיה מציינה בתצהירו ואף מרחיב בעניין זה.

ויוטעם, רק במסגרת חקירתו הנגדית העלה התובע 6 לראשונה טענה בדבר "פגיעה דרמטית" בדירתו ב"נושא האקוסטיקה" ו"פגיעה בפרטיות" (ר' עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול, שורות 30-35). עדותו זו מהווה "הרחבת חזית" אסורה אליה התנגד מפורשות ב"כ הנתבעים (ר' עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 3.5.2021 שורה 36) ועל כן היא נדחת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/336/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

80. מכל מקום, אציין כי ככל שבעתיד יעשה מי מהנתבעים שימוש בלתי סביר במרפסות או שימוש העולה כדי מטריד או פגיעה בפרטיות פתוחה בפני התובעים הדרך להגיש תביעה מתאימה בעניין.

ה. סיכום

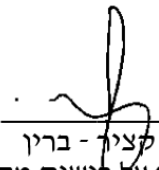
81. אשר על כן, מצאתי שלא לקבל את התביעה לנוכח שינוי הנסיבות שחל במהלכה.

82. מאחר שבמועד הגשת התביעה נראה כי לא היה באמתחתם של הנתבעים הסכמות בשיעור הנדרש ואלו הושגו רק במהלך ההליך (ובפועל רק לקראת סיומו), דין התביעה, נכון להיום, להידחות. בנסיבות אלו ובהתחשב בכך שהבקשה לסעד זמני הייתה מוצדקת, מצאתי לחייב את הנתבעים בהוצאות התובעים (יחד) בהליך בסך 20,000 ₪.

83. הסכום הנ"ל ישולם לא יאוחר מיום 1.3.2024, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

למען הסר ספק יובהר כי התובעים הם שיישאו בהוצאותיו של העד פרוכטמן כפי שנפסקו.

ניתן היום כ"ב טבת, תשפ"ד (3 ינואר, 2024) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו